(و) القسم (الثانى) سؤر (نجس) نجاسة غليظة وقيل خفيفة (لايجوز استعماله) أى لايصح التطهير به بحال ولايشرب به الامضطر كالميتة (وهو) أى السؤر النجس (ماشرب منه الكلب) سواء فيه كلب صيد وماشية وغيره لما روى الدارقطنى عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الكلب يلغ فى الاناء انه يغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا (او) شرب منه (الخنزير) لنجاسة عينه لقوله تعالى فانه رجس (أو) شرب منه (شئ) ممن حيوان (من سباع البهائم) احترز به ٢١ عن سباع الطير وسيأتى حكمها

فسميت باسم ظرفها (قوله وقيل خفيفة) محل الخلاف فى غير الكلب والخنزير أما هما فغلظان اتفاقا ثم التغليظ والتخفيف انما يظهران فى غير المائعات (قوله أى لايصح التطهير به) دفع به توهم ارادة عدم الحل وهو يجامع الصحة كما مر (قوله ولايشرب به الامضطر كالميتة) لكن لايشرب منه ولا يأكل منها الا قدر مايقيم به البنية كما أفاده العلامة نوح (قوله انه يغسل ثلاثا الخ) وماذاك الا لنجاسته ويندب عندنا التسبيع وكون احداهن بالتراب (قوله لنجاسة عينه) لم يقل نظيره فى الكلب لما ان المعتمد فيه انه طاهر العين (قوله من سباع البهائم) سميت بهائم لانبهام الامر عليها أو لانبهام أمرها علينا (قوله وسيأتى حكمها) أى فى القسم الثالث (قوله مختطف) لفظه يفيد السرعة بخلاف المنتهب (قوله فى الطهارة) تقييد بها يفيد أنه لايكره فى شرب وطبخ وليس كذلك (قوله كراهة تنزيه) ماذكره هو الصحيح وذهب أبو يوسف الى أن سؤر الهرة يجوز شربه والوضوء به من غير كراهة (قوله ولايكره عند عدم الماء) الانسب الضمير (قوله اتفاقا) والخلاف انما هو فى الكراهة فان ابا يوسف لايقول بها كما مر (قوله بعلة الطواف) الاضافة للبيان (قوله المنصوص عليه) ذكر باعتبار المضاف اليه (قوله انها من الطوافين) بيان للضرورة المسقطة حكم النجاسة والتأنيث باعتبار لفظ الهرة وهو اسم جنس يعم الذكر والانثى والطوافين جمع الذكور والطوافات جمع الاناث وجمعه جمع من يعقل لمجاورته من يعقل قال فى القاموس الطواف الخادم يخدمك برفق وعناية اه فالكلام على التشبيه فانها بحفظها بنى آدم من الهوام كأنها خادمة لهم (قوله حسن صحيح) على حذف العاطف أى انه من احدى الرتبتين (قوله ولكن يكره سؤرها تنزيها) عند عدم العلم بحالها أما اذا علم حالها من نجاسة وغيرها فيثبت حكمه (قوله كماء غمس صغير الخ) فانه مكروه والظاهر انه اذا علم طهارة يده يقينا تنتفى الكراهة (قوله ويكره أن تلحس الهرة كف انسان الخ) مقيد بحال التوهم فأما لو كان زائلا فلا كراهة وكذا يقال فى اكل سؤرها وشربه كما بحثه الكمال (قوله للضرورة) أفاد به أنه لم يجد غيره والا كره له كالغنى فاذن لافرق ذكره بعض الحذاق (قوله والدجاج مشترك) ويفرق بينه وبين واحده بالتاء كتمر وتمرة وبيض وبيضة (قوله والدجاجة الانثى خاصة) هذا اصطلاح الفقهاء بدليل مابعده وهذا من المصنف خلط اصطلاح بلغة فأوقع فى الوهم (قوله ويكره سؤر المخلاة) لاحاجة الى هذه الزيادة والمخلاة بالخاء المعجمة وتشديد اللام المرسلة قال شيخ الاسلام فى مبسوطه هى التى لاتعلف فى البيوت فلا تتحامى النجاسات بواسطة التقاط الحب فنقارها لايخلو عن قذر فتثبت الكراهة للاحتمال حتى لو تيقن ذلك عند شربها كان سؤرها نجسا اتفاقا وانما محل الكراهة عند جهالة الحال برهان وكذا الحكم فى ابل وبقر وغنم جلالة فالاولى

والسبع حيوان مختطف منتهب عادى عادة (كالفهد والذئب) والضبع والنمر والسبع والقرد لتولدها بما من لحمها وهو نجس كلبنها (و) القسم (الثالث) سؤر (مكروه استعماله) فى الطهارة كراهة تنزيه (مع وجود غيره) مما لا كراهة فيه ولا يكره عند عدم الماء لانه طاهر لايجوز المصير الى التيمم مع وجوده (وهو سؤر الهرة) الاهلية لسقوط حكم النجاسة اتفاقا بعلة الطواف المنصوص عليه بقوله صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجسة انها من الطوافين عليكم والطوافات قال الترمذى حديث حسن صحيح ولكن يكره سؤرها تنزيها على الاصح لانها لاتتحامى عن النجاسة كماء غمس صغير يده فيه وحمل اصغاء النبى صلى الله عليه وسلم لها الاناء على زوال ذلك الوهم بعلمه بحالها فى زمان لايتوهم نجاسة فيها بنجس تناولته والهرة البرية سؤرها نجس لفقد علة

الطواف فيها ويكره أن تلحس الهرة كف انسان ثم يصلى قبل غسله أو يأكل بقية ما أكلت منه ان كان غنيا يجد غيره ولا يكره اكله للفقير للضرورة (و) سؤر (الدجاجة) بتثليث الدال وتأوها للوحدة لالتأنيث والدجاج مشترك بين الذكر والانثى والدجاجة الانثى خاصة ولهذا لو حلف لايأكل لحم دجاجة لايحنث بلحم الديك ويكره سؤر (المخلاة)